Estratégia Concursos

Aula 06

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Constitucional

Autor:

Equipe Túlio Lages, Tulio Lages

20 de Novembro de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) O que é mais cobrado no assunto - Nacionalidade - Cebraspe - Nível Superior 3

2) Roteiro de Revisão - Nacionalidade 4

3) Aposta Estratégica - Nacionalidade - Cebraspe - Nível Superior 8

4) Questões Estratégicas - Nacionalidade - Cebraspe 10

5) Questionário de Revisão - Nacionalidade 30

6) Lista de Questões Estratégicas - Nacionalidade - Cebraspe 40

7) Caderno de Jurisprudência Complementar - Nacionalidade 47

8) Referências Bibliográficas 48

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O QUE É MAIS COBRADO DENTRO DO ASSUNTO?

Considerando os tópicos que compõem o nosso assunto, possuímos a seguinte distribuição percentual:

Tópico	% de cobrança Cebraspe
Espécies de nacionalidade - brasileiros natos e naturalizados (art. 12, I e II da CF/88).	44,0%
Portugueses com residência permanente no Brasil (art. 12, § 1º da CF/88)	0,0%
Cláusula de vedação à distinção pela lei entre brasileiros natos e naturalizados (art. 12, § 2º da CF/88)	12%
Cargos privativos de brasileiro nato (art. 12, § 3º da CF/88)	32,0%
Perda da nacionalidade (art. 12, § 4º da CF/88)	12,0%
Símbolos e idioma (art. 13 da CF/88)	0,0%

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Para revisar e ficar bem preparado no assunto, você precisa, basicamente, seguir os passos a seguir:

1. A maior parte das questões sobre o assunto diz respeito à literalidade da Constituição (tenha uma sempre com você, para realizar suas leituras, grifos e anotações). Assim, o mais importante aqui é ler e reler a literalidade dos arts. 12 e 13 da CF/88, atentando-se aos seguintes pontos, buscando memorizá-los aos poucos:

Espécies de nacionalidade – brasileiros natos e naturalizados (art. 12, incisos I e II, da CF/88)

CF/88, art. 12. São brasileiros:
I - natos:
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;
c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;
II - naturalizados:
a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;
b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

O inciso I trata da nacionalidade originária (ou primária) e, o inciso II, da nacionalidade derivada (ou secundária).

No inciso I, "a", a CF/88 adotou o critério *ius solis* (origem territorial) para que o indivíduo seja considerado brasileiro nato.

No inciso I, "b", a CF/88 adotou o critério *ius sanguinis* (origem sanguínea) em conjunto com um critério funcional, em que um dos pais brasileiros do nascido no estrangeiro deve estar a serviço da República Federativa do Brasil, para que seja considerado brasileiro nato.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

No inciso I, "c", a CF/88 adotou o critério *ius sanguinis* (origem sanguínea) em conjunto com duas condições alternativas para que o nascido no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira seja considerado brasileiro nato:

i. seja registrado em repartição brasileira competente;

ii. venha a residir no Brasil e opte, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira (esse último caso é chamado de "nacionalidade potestativa").

No caso do inciso II, alínea "a" (naturalização ordinária), o mero cumprimento dos requisitos exigidos não garante ao estrangeiro a aquisição da nacionalidade brasileira, porque a concessão da naturalização ordinária é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo.

No caso do inciso II, alínea "b" (naturalização extraordinária), o interessado possui direito subjetivo à nacionalidade brasileira caso cumpra os requisitos exigidos.

Não há caso previsto de naturalização tácita na CF/88, somente expressa.

Um tipo de questão de prova recorrente aqui é aquele que apresenta uma situação hipotética para o candidato analisar da seguinte forma: "*no caso narrado, fulano pode ser considerado brasileiro nato/naturalizado?*".

Portugueses com residência permanente no Brasil (art. 12, § 1º, da CF/88)

CF/88, art. 12, § 1º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição.

Nesse caso não há atribuição de nacionalidade aos portugueses – eles passam a gozar dos mesmos direitos do brasileiro naturalizado, sem necessidade de obter a nacionalidade.

Muito cuidado! A CF/88 trata, neste ponto do conteúdo, especificamente sobre os "portugueses", não sobre os "originários de países de língua portuguesa", que são mencionados pela Constituição para tratar de uma hipótese de aquisição de nacionalidade derivada (alínea "a" do inciso II do art. 12).

Vedação à distinção pela lei entre brasileiros natos e naturalizados (art. 12, § 2º, da CF/88)

CF/88, art. 12, § 2º A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição.

Trata-se de uma vedação à lei, não à Constituição Federal – inclusive a CF/88 estabelece casos de tratamento diferenciado entre brasileiro nato e naturalizado: cargos (art. 12, § 3º), extradição

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

(inciso LI do art. 5º), função no Conselho da República (inciso VII do art. 89) e direito de propriedade (art. 222).

Cargos privativos de brasileiro nato (art. 12, § 3º, da CF/88)

CF/88, art. 12, § 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:
I - de Presidente e Vice-Presidente da República;
II - de Presidente da Câmara dos Deputados;
III - de Presidente do Senado Federal;
IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
V - da carreira diplomática;
VI - de oficial das Forças Armadas.
VII - de Ministro de Estado da Defesa.

No âmbito do Senado e da Câmara dos Deputados, apenas seus presidentes necessitam ser brasileiros natos, os demais parlamentares podem ser brasileiros naturalizados, conforme se depreende dos incisos I e II;

No âmbito do STF, todos os ministros precisam ser brasileiros natos, não somente o presidente da Corte (em razão do previsto no inciso IV);

Como os portugueses equiparados recebem tratamento de brasileiro naturalizado, não podem ocupar cargos privativos de brasileiro nato.

Perda da nacionalidade (art. 12, § 4º, da CF/88)

CF/88, art. 12, § 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:
I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;
II - fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia.
§ 5º A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso II do § 4º deste artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei.

O rol do § 4º é taxativo, ou seja, somente nas hipóteses nele elencadas poderá haver a perda da nacionalidade. Isso significa, também, que outras normas que não a CF/88 estão proibidas de prever hipóteses diferentes de perda da nacionalidade;

Veja que no caso previsto no inciso I, o cancelamento da naturalização só pode ocorrer por decisão judicial (não serve ato administrativo). As causas para o cancelamento são i) fraude relacionada ao processo de naturalização ou ii) atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

Já no caso do inciso II, há a necessidade da realização de um pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira, e o pedido deve ocorrer perante autoridade brasileira competente.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Ressalva-se, no caso do inciso II, as situações que acarretem apatridia, ou seja, o pedido não pode acarretar uma situação em que a pessoa não possua sua nacionalidade reconhecida por nenhum país.

Símbolos e idioma (art. 13 da CF/88)

*CF/88, art. 13. **A língua portuguesa** é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.*
*§ 1º São símbolos da República Federativa do Brasil **a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais**.*
*§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter **símbolos próprios**.*

Observe que no § 2º não há referência à União, mas tão somente aos demais entes federados (até porque os símbolos da República Federativa do Brasil já estão elencados no § 1º).

2. De maneira secundária, é importante também obter uma boa compreensão dos conceitos de nação, nacionalidade, povo, população, nacional, cidadão, estrangeiro, polipátrida e apátrida, com ênfase nas considerações a seguir:

Nacionalidade originária e derivada

A nacionalidade originária é involuntária, resultando de um fato natural (nascimento), sendo atribuída ao indivíduo em razão de critérios sanguíneos ("*jus sanguinis*"), territoriais ("*jus soli*") ou mistos. Por sua vez, a nacionalidade derivada é voluntária, dependendo de ato praticado depois do nascimento.

Veja que, conforme art. 12, incisos I e II da CF/88, em regra, a Constituição adota o critério *jus soli*, mas há exceções em que é aplicada a regra do *jus sanguinis*.

Nacionalidade e cidadania

A cidadania diz respeito ao gozo dos direitos políticos, enquanto a nacionalidade diz respeito aos indivíduos que possuem uma ligação pessoal com o Estado. Assim, o conceito de nacionalidade é mais amplo que o de cidadania, uma vez que todos que possuem cidadania brasileira também possuem nacionalidade brasileira, mas o contrário não necessariamente é verdade.

Naturalização tácita e expressa

A naturalização tácita é adquirida mesmo que não haja manifestação do indivíduo, enquanto a naturalização expressa depende de pedido/requerimento do interessado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais[1].

Dentro do assunto "Nacionalidade", "Espécies de nacionalidade - brasileiros natos e naturalizados (art. 12, I e II da CF/88)" é(são) o(s) ponto(s) que acreditamos ser(em) o(s) que possui(em) mais chances de ser(em) cobrado(s) pela banca.

Portanto, é muito importante memorizar os critérios estabelecidos pela Constituição Federal para se considerar um brasileiro como nato ou naturalizado, quais sejam:

Brasileiro nato	Brasileiro naturalizado
Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. (presença do critério ius solis)	Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. (aqui a concessão da naturalização é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo)
Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. (presença do critério ius sanguinis)	Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. (aqui o interessado possui direito subjetivo à nacionalidade brasileira caso cumpra os requisitos exigidos)
Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que atendam a uma das seguintes condições: a) sejam registrados em repartição brasileira competente; b) venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer	

[1] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. (presença do critério ius sanguinis)

Em função de ser(em) recente(s), a(s) seguinte(s) alteração(ões) legislativa(s) possui(em) grandes chances de ser(em) cobrada(s):

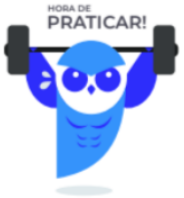
Alteração legislativa introduzida pela EC 131/2023
Art. 12, § 4° - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 131, de 2023) II - fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia. (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 131, de 2023) a) revogada; (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 131, de 2023) b) revogada. (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 131, de 2023) § 5° A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso II do § 4° deste artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 131, de 2023)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.



Espécies de nacionalidade - brasileiros natos e naturalizados (art. 12, I e II da CF/88).

1. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo – Jurídica) Nos termos da Constituição Federal de 1988, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro

a) cuja naturalização seja cancelada por sentença judicial devido a fraude relacionada ao processo de naturalização.

b) que adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária.

c) quando norma estrangeira impor ao brasileiro que estiver a residir em Estado estrangeiro a aquisição da nacionalidade do país onde se encontrar, para permitir a permanência dele em seu território.

d) cuja naturalização seja cancelada por ato do ministro da Justiça em razão de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático.

e) quando norma estrangeira impor ao brasileiro que estiver a residir em Estado estrangeiro a aquisição da nacionalidade do país onde se encontrar, para permitir-lhe o exercício de direitos civis.

Comentários

Vamos analisar as alternativas:

Letra A - **correta**. Conforme inciso I, § 4º, artigo 12 da Constituição Federal.

> *Art. 12, § 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *I - **tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização** ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;*

Letra B - **incorreta**. A afirmativa traz o texto revogado do inciso II, § 4º, artigo 12 da Constituição Federal. Atualmente, a hipótese de perda do presente inciso é o caso do brasileiro que faz pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia.

> *Art. 12, § 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:*
>
> *(...)*
>
> *II - fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia.*

Letra C - **incorreta**. A afirmativa traz o texto revogado da alínea b, inciso II, § 4º, artigo 12 da Constituição Federal. Atualmente, o inciso II compreende apenas a hipótese de perda da nacionalidade do brasileiro que faz pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia.

Letra D - **incorreta**. Como visto acima, com base no inciso I, § 4º, artigo 12 da Constituição Federal, o cancelamento da naturalização só pode ocorrer por decisão judicial, não ato do Ministro da Justiça.

Letra E - **incorreta**. A afirmativa traz, novamente, o texto revogado da alínea b, inciso II, § 4º, artigo 12 da Constituição Federal.

Gabarito: Letra A

2. (CEBRASPE/2017/TRT 7/AJAA) Caio, nascido na Itália, filho de mãe brasileira e pai italiano, veio residir no Brasil aos dezesseis anos de idade. Quando atingiu a maioridade, Caio optou pela nacionalidade brasileira. A partir das informações dessa situação hipotética, assinale a opção correta.

a) Caio poderá ser extraditado se tiver praticado delito comum antes de sua opção pela nacionalidade brasileira, embora seja brasileiro nato.

b) O fato de Caio ser brasileiro nato impede a sua extradição, em qualquer hipótese.

c) Caio poderá vir a ser extraditado pela prática de delito hediondo ou tráfico ilícito de entorpecentes posterior à naturalização, em razão de sua naturalização ser secundária.

d) Se Caio tiver praticado delito comum no exterior, antes de sua naturalização, ele poderá ser extraditado, pois não é brasileiro nato.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Caio é brasileiro nato, pois é filho de mãe brasileira e veio a residir no Brasil, optando pela nacionalidade brasileira após atingir a maioridade. É o que se extrai da interpretação do art. 12, inciso I, alínea "c", da CF/1988:

> *Art. 12. São brasileiros:*
>
> *I - natos:*
>
> *(...)*
>
> *c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;*

Sendo brasileiro nato, Caio não pode ser extraditado, nos termos do artigo 5º, inciso LI, da CF/1988:

> *Art; 5º (...)*
>
> *LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;*

Gabarito: Letra B

3. (CEBRASPE/2017/TCE-PE/Analista de Gestão) Considerando o que dispõe a CF acerca dos direitos sociais, direitos de nacionalidade e direitos políticos, bem como dos partidos políticos, julgue o item subsequente.

Situação hipotética: Cláudio, brasileiro nato, por interesse exclusivamente pessoal, residiu em país estrangeiro, onde teve um filho com uma cidadã local.

Assertiva: Nessa situação, segundo a CF, o filho de Cláudio poderá ser considerado brasileiro nato, ainda que não venha a residir no Brasil.

Comentários

Os casos de nacionalidade nata estão no inciso I do artigo 12 da CF/88:

> *Art. 12. São brasileiros:*
>
> *I - natos:*
>
> *a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;*
>
> *c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;*

No caso da questão, Cláudio, brasileiro nato, por interesse pessoal, ou seja, ele não está a serviço do Brasil, foi residir em outro país e seu filho não veio a residir aqui. Como é que a criança pode se tornar brasileira nata? Basta que ela seja registrada na repartição competente, como bem diz a primeira parte da alínea "c" acima transcrita. Dessa forma o filho de Claúdio poderá ser considerado brasileiro nato, caso seja devidamente registrado em repartição brasileira competente.

Gabarito: Certo.

4. (CEBRASPE/2017/TCE-PE/Analista de Gestão) Com relação aos direitos sociais, aos direitos de nacionalidade, aos direitos políticos e aos partidos políticos, julgue o próximo item.

Estrangeiro que resida no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e não tenha condenação penal poderá tornar-se, após requerimento, brasileiro naturalizado e, nessa condição, candidatar-se a deputado federal ou senador, mas, se eleito, estará impedido de presidir a casa legislativa à qual pertencer.

Comentários

O inciso II, do artigo 12 da CF/88 traz as hipóteses de brasileiros naturalizados.

> *Art. 12. São brasileiros:*
>
> *(...)*
>
> *II - naturalizados:*
>
> *a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;*
>
> *b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.*

Já o §3º, artigo 12, determina os cargos privativos de brasileiros natos e dentre eles estão os cargos de Presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Perceba, portanto, que o naturalizado pode ser Deputado Federal ou Senador, mas não poderá ser presidente nem da Câmara e nem do Senado.

> *§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *I - de Presidente e Vice-Presidente da República;*
>
> *II - de Presidente da Câmara dos Deputados;*
>
> *III - de Presidente do Senado Federal;*
>
> *IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;*
>
> *V - da carreira diplomática;*
>
> *VI - de oficial das Forças Armadas.*
>
> *VII - de Ministro de Estado da Defesa*

Gabarito: Certo.

5. (CEBRASPE/2016/DPU) Acerca dos direitos e garantias fundamentais, de acordo com o disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o próximo item.

Adotou-se como regra o critério sanguíneo para a definição da nacionalidade brasileira.

Comentários

A resposta se dá pelo artigo 12, inciso I, alíneas "a" e b". A alínea "a" prevê a adoção da nacionalidade por meio do "*ius solis*", ou seja, atendidos certos requisitos, é brasileiro nato quem nasceu em solo brasileiro. A alínea "b", adota-se o "*ius sanguinis*", já que atendidos certos requisitos, é brasileiro nato quem possui sangue de brasileiro. Assim, nota-se que a CF/88 adotou o sistema misto de nacionalidade.

> *Art. 12. São brasileiros:*
>
> *I - natos:*
>
> *a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;*
>
> *b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;*

Gabarito: Errado.

6. (CEBRASPE/2016/TRT 8) Acerca do tratamento da nacionalidade brasileira na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue a assertiva a seguir.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A naturalização é concedida exclusivamente a portugueses tutelados pelo Estatuto da Igualdade, caso haja reciprocidade em favor dos brasileiros.

Comentários

A naturalização pode ser concedida a qualquer estrangeiro, se forem cumpridos os requisitos do artigo 12, inciso II, da CF/1988:

> *Art. 12. São brasileiros:*
>
> *(...)*
>
> *II - naturalizados:*
>
> *a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;*
>
> *b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.*

Gabarito: Errado.

7. (CEBRASPE/2023/CGDF/Auditor de Controle Interno do Distrito Federal) Juan, cidadão chileno naturalizado brasileiro, pode ocupar cargo público de

a) Deputado da Câmara Legislativa do DF.

b) Presidente da Câmara dos Deputados.

c) Oficial das Forças Armadas.

d) Diplomata de Carreira.

Comentários

A questão pode ser respondida com base no § 3º do artigo 12 da Constituição Federal que elenca os cargos privativos de brasileiros natos. Dessa forma, as alternativas b, c e d apresentam cargos privativos, restando a letra A como gabarito da questão.

> *Art. 12, § 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:*
>
> *I - de Presidente e Vice-Presidente da República;*
>
> ***II - de Presidente da Câmara dos Deputados;***

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas.

VII - de Ministro de Estado da Defesa.

Gabarito: Letra A.

8. (CEBRASPE/2023/PO-AL/Auxiliar de Perícia) Letícia nasceu em Brasília – DF. Seus pais são de nacionalidade italiana e, na ocasião do nascimento da filha, estavam no Brasil a serviço de seu país, visto que eram diplomatas a serviço da Embaixada da Itália, situada na capital federal. Pouco tempo depois do nascimento da menina, a família retornou para a Itália. Entretanto, após completar trinta e cinco anos de idade, Letícia decidiu viver no Brasil e seguir carreira política.

A respeito da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir, com base nas disposições da CF acerca dos direitos e das garantias fundamentais.

Embora seja filha de pais estrangeiros, Letícia é brasileira nata, pois nasceu em território brasileiro; logo, considerando sua idade e sua nacionalidade, Letícia pode candidatar-se ao cargo de Presidente da República, caso cumpra as demais condições de elegibilidade, na forma da lei.

Comentários

Considerando que os pais de Letícia são italianos e estavam no Brasil a serviço de seu país de origem, ela não é considerada brasileira nata e não pode se candidatar ao cargo de Presidente da República, conforme artigo 12 inciso I, "a", da Constituição Federal.

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, ***desde que estes não estejam a serviço de seu país;***

(...)

§ 3º ***São privativos de brasileiro nato os cargos:***

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

9. (CEBRASPE/2022/INSS/Técnico do Seguro Social) Acerca dos direitos sociais, da nacionalidade e da garantia dos direitos políticos, julgue o item a seguir.

A nacionalidade brasileira será concedida de ofício aos estrangeiros de qualquer nacionalidade que residam no Brasil há mais de quinze anos e que não possuam condenação penal.

Comentários

Conforme artigo 12, inciso II, "b", da Constituição Federal, a concessão da nacionalidade brasileira aos estrangeiros que residam no Brasil há mais de quinze anos e não possuam condenação penal deve ser requerida. Logo, não é concedida de ofício.

> *Art. 12, II - naturalizados:*
>
> *(...)*
>
> *b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal,* ***desde que requeiram a nacionalidade brasileira.***

Gabarito: Errado.

Cláusula de vedação à distinção pela lei entre brasileiros natos e naturalizados (art. 12, § 2º da CF/88)

10. (CEBRASPE/2016/TRT 8) Acerca do tratamento da nacionalidade brasileira na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue a assertiva a seguir.

Brasileiros natos e naturalizados são equiparados para todos os efeitos, dado o princípio da isonomia, conforme o qual todos são iguais perante a lei.

Comentários

A própria CF/1988 estabelece hipóteses de tratamento diferenciado entre brasileiros natos e naturalizados, conforme os seguintes dispositivos da Carta Magna:

> *Art. 12.*
>
> *(...)*
>
> *§ 2º A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados,* ***salvo nos casos previstos nesta Constituição.***

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas.

VII - de Ministro de Estado da Defesa

Gabarito: Errado.

Cargos privativos de brasileiro nato (art. 12, § 3º da CF/88)

11. (CEBRASPE/2023/Sefin de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal-Direito) Acerca das disposições constitucionais sobre direitos políticos, julgue o item a seguir.

É condição de elegibilidade a cargo parlamentar ser brasileiro nato.

Comentários

Conforme os incisos II e III, do § 3º, do artigo 12 da Constituição Federal, no âmbito do Senado e da Câmara dos Deputados, apenas seus presidentes devem ser brasileiros natos.

*Art. 12, § 3º São privativos de **brasileiro nato** os cargos:*

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas.

VII - de Ministro de Estado da Defesa

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Errado.

12. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário – Direito) No que concerne aos direitos e garantias fundamentais e à aplicabilidade das normas constitucionais, observadas a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item a seguir.

O cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é privativo de brasileiro nato.

Comentários

A afirmativa está incorreta, pois a Constituição Federal estabelece no § 3°, artigo 12, os cargos privativos de brasileiro nato, não sendo o de ministro do Superior Tribunal de Justiça um deles.

> *Art. 12, § 3° São privativos de brasileiro nato os cargos:*
>
> *I - de Presidente e Vice-Presidente da República;*
>
> *II - de Presidente da Câmara dos Deputados;*
>
> *III - de Presidente do Senado Federal;*
>
> *IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;*
>
> *V - da carreira diplomática;*
>
> *VI - de oficial das Forças Armadas.*
>
> *VII - de Ministro de Estado da Defesa.*

Gabarito: Errado.

13. (CEBRASPE/2017/TRE PE/AJAA) O brasileiro naturalizado

a) poderá ocupar o cargo de presidente do Senado Federal.

b) poderá ocupar o cargo de ministro de Estado da Defesa.

c) não poderá ocupar cargo da carreira diplomática.

d) perderá a nacionalidade brasileira no caso de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira.

e) poderá ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

Os cargos que os brasileiros naturalizados podem ocupar estão previstos no art. 12, § 3º, da CF/1988:

> *Art. 12*
>
> *(...)*
>
> *§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:*
>
> *I - de Presidente e Vice-Presidente da República;*
>
> *II - de Presidente da Câmara dos Deputados;*
>
> *III - de Presidente do Senado Federal;*
>
> *IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;*
>
> *V - da carreira diplomática;*
>
> *VI - de oficial das Forças Armadas.*
>
> *VII - de Ministro de Estado da Defesa*

Assim, são inacessíveis aos brasileiros naturalizados os cargos da carreira diplomática, o que torna a assertiva "c" correta.

Letras A, B e E - **erradas**. Os cargos aos quais aludem essas assertivas não estão previstos no rol supratranscrito, assim, as alternativas estão incorretas.

Letra D - **errada**. O reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira não está entre as hipóteses de perda de nacionalidade, as quais constam no artigo 12, § 4º, da Constituição Federal.

> *Art. 12 (...)*
>
> *§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:*
>
> *I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;*
>
> *II - fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia.*

Gabarito: Letra C

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

14. (CEBRASPE/2012/TRE RJ/AJAJ) A respeito dos direitos sociais, julgue o item seguinte.

Apenas brasileiros natos podem compor o Conselho da República, já que ele é formado pelo vice-presidente da República, pelo presidente da Câmara dos Deputados, pelo presidente do Senado Federal, pelos líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, além do ministro de Estado da Justiça.

Comentários

Os líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, além do Ministro de Estado da Justiça, não precisam ser brasileiros natos, de acordo com o art. 12, § 3º, da CF/1988:

> *Art. 12 (...)*
>
> *§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:*
>
> *I - de Presidente e Vice-Presidente da República;*
>
> *II - de Presidente da Câmara dos Deputados;*
>
> *III - de Presidente do Senado Federal;*
>
> *IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;*
>
> *V - da carreira diplomática;*
>
> *VI - de oficial das Forças Armadas.*
>
> *VII - de Ministro de Estado da Defesa*

Gabarito: Errado.

Perda da nacionalidade (art. 12, § 4º da CF/88)

15. (CEBRASPE/2016/TRT 8/AJAA/Adaptada) Com base nas normas constitucionais que versam sobre direitos e garantias fundamentais, assinale a opção correta acerca do direito de nacionalidade.

a) Configura-se a denominada nacionalidade adquirida no caso em que o indivíduo nascido no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileiros, passa a residir no Brasil e opta pela nacionalidade brasileira depois de ter atingido a maioridade.

b) É proibida qualquer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, os quais são detentores dos mesmos direitos e deveres previstos na Constituição Federal de 1988 (CF).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) O reconhecimento de outra nacionalidade não é hipótese de perda da nacionalidade brasileira.

d) Tanto a nacionalidade primária quanto a nacionalidade secundária dependem da vontade do indivíduo, que tem a liberdade de aceitar ou não o vínculo jurídico-positivo que o liga ao Estado brasileiro.

e) Na determinação da nacionalidade primária, no Brasil se adota com primazia o jus solis (vínculo de territorialidade), mas também se admitem o jus matrimoniale (vínculo de casamento) e o jus sanguinis (vínculo de sangue).

Comentários

O reconhecimento de outra nacionalidade não está entre as hipóteses de perda de nacionalidade trazidas pelo § 4º do artigo 12 da CF/1988, sendo o gabarito a letra C:

> *Art. 12 (...)*
>
> *§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:*
>
> *I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;*
>
> *II - fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia.*

Letra A - **errada**. Nessa hipótese, a nacionalidade será nata, não adquirida, nos termos do artigo 12, inciso I, alínea "c", da CF/1988:

> *Art. 12. São brasileiros:*
>
> *I - natos:*
>
> *(...)*
>
> *c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;*

Letra B - **errada**. A CF/1988 autoriza a distinção entre brasileiros natos e naturalizados na ocupação de alguns cargos públicos, por exemplo, no artigo 12, § 3º:

> *Art. 12 (...)*
>
> *§ 2º A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados,* ***salvo nos casos previstos nesta Constituição.***
>
> *§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *I - de Presidente e Vice-Presidente da República;*
>
> *II - de Presidente da Câmara dos Deputados;*
>
> *III - de Presidente do Senado Federal;*
>
> *IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;*
>
> *V - da carreira diplomática;*
>
> *VI - de oficial das Forças Armadas.*
>
> *VII - de Ministro de Estado da Defesa*

Letra D - **errada**. Extrai-se dos incisos do artigo 12 da CF/1988, supratranscritos, que apenas os brasileiros naturalizados (nacionalidade secundária) devem manifestar sua vontade para adquirir essa nacionalidade.

Letra E - **errada**. O artigo 12 da CF/1988 não prevê hipótese de aquisição da nacionalidade brasileira pelo casamento – *jus matrimoniale*.

Gabarito: Letra C

16. (CEBRASPE/2015/MPOG/Analista) Acerca dos princípios fundamentais e dos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue o item a seguir.

Em nenhuma hipótese, o brasileiro nato poderá ser extraditado.

Comentários

A questão pode ser respondida pelo inciso LI, artigo 5º, CF/88, em que:

> *LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.*

Pelo texto constitucional, quando se diz que "nenhum brasileiro será extraditado", e logo depois diz, "salvo o naturalizado", isso quer dizer que nenhum brasileiro nato poderá ser extraditado.

Não confundam a extradição com a perda da nacionalidade. É possível um brasileiro nato perder a nacionalidade? De acordo com o artigo 12, §4º da CF/88, sim. Quando o brasileiro renunciar perante autoridade competente sua nacionalidade brasileira, salvo em situação que acarrete apatridia, lembrando que o indivíduo pode readquirir sua nacionalidade brasileira originária futuramente nos termos da lei.

> *§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *(...)*
>
> *II - fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia.*
>
> *§ 5º A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso II do § 4º deste artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei.*

Gabarito: Certo.

17. (CEBRASPE/2013/STF/AJAJ) Ainda a respeito dos direitos fundamentais, julgue o seguinte item.

De acordo com o STF, uma vez concedida a naturalização pelo ministro de Estado da Justiça, a revisão desse ato somente pode ser feita mediante processo judicial, e não administrativamente.

Comentários

Vejamos o teor do artigo 12, § 4º, inciso I, da CF/1988:

> *Art. 12 (...)*
>
> *§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:*
>
> *I - tiver cancelada sua naturalização, **por sentença judicial**, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;*

O STF concluiu que, de acordo com o dispositivo supratranscrito, após a concessão da naturalização, sua anulação somente pode ocorrer mediante processo judicial[1].

Gabarito: Certo.

18. (CEBRASPE/2022/CBM-RO/Oficial Bombeiro Militar) À luz das disposições constitucionais sobre os direitos de nacionalidade, assinale a opção correta.

a) Pessoa que nasce no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, será considerada brasileira nata, não importando o fato do pai ou da mãe brasileiros não estarem a serviço da República Federativa do Brasil.

---

[1] STF – RMS 27.840/DF.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) Suponha que determinado brasileiro naturalizado, residente em estado estrangeiro, como condição para exercer determinados direitos civis naquele país, venha a adquirir outra nacionalidade. Nessa situação hipotética, será declarada a perda da sua nacionalidade brasileira.

c) Aquele que nasce na República Federativa do Brasil, ainda que seus pais sejam estrangeiros, será considerado brasileiro nato, independentemente de qualquer condição.

d) As distinções entre brasileiros natos e naturalizados devem ser estabelecidas mediante lei.

e) Os cargos de presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado Federal e de presidente do Conselho Nacional de Justiça são privativos de brasileiro nato.

Comentários

Letra E - correta. São cargos privativos de brasileiro nato, nos termos do artigo 12, § 3º, da CF/88:

> *Art. 12, § 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:*
>
> *I - de **Presidente e Vice-Presidente da República**;*
>
> *II - de **Presidente da Câmara dos Deputados**;*
>
> *III - de **Presidente do Senado Federal**;*
>
> *IV - de **Ministro do Supremo Tribunal Federal**;*
>
> *V - da carreira diplomática;*
>
> *VI - de oficial das Forças Armadas.*
>
> *VII - de Ministro de Estado da Defesa.*

Acerca do Conselho Nacional de Justiça, dispõe o artigo 103-B, § 1º, da CF/88:

> *Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo:*
>
> *(...)*
>
> *§ 1º O Conselho será presidido pelo **Presidente do Supremo Tribunal Federal** e, nas suas ausências e impedimentos, pelo **Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal**.*

No âmbito do STF, todos os ministros precisam ser brasileiros natos, não somente o presidente da Corte (em razão do previsto no inciso IV).

Passemos à análise das demais alternativas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Alternativas A e C – **incorretas**. É condição o fato do pai ou mãe estarem a serviço da República Federativa do Brasil. Dispõe o artigo 12, inciso I, alínea"b", da CF/88:

> *Art. 12. São brasileiros:*
>
> *I - **natos:***
>
> *(...)*
>
> *b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, **desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;***

Alternativa B – **incorreta**. A situação narrada não está entre aquelas que acarretam a perda da nacionalidade brasileira elencadas no artigo 12, § 4º, da CF/88:

> *Art. 12, § 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:*
>
> *I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;*
>
> *II - fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia.*

Alternativas D – **incorreta**. As distinções devem ser estabelecidas na Constituição e não em lei. Dispõe o artigo 12, § 2º, da CF:

> *Art. 12, § 2º A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos **previstos nesta Constituição**.*

Gabarito: Letra E.

19. (CEBRASPE/2022/PC-PB) Suponha que João nasça no Brasil e seja filho de pai e mãe argentinos que estejam em território brasileiro a serviço do Uruguai. Suponha, ainda, que Sandro nasça na Itália e seja filho de pai brasileiro que resida há algum tempo no exterior, por interesse pessoal de estudo. Suponha, também, que Jaqueline nasça na Espanha e seja filha de mãe brasileira, a serviço da República Federativa do Brasil naquele país. Nessa situação, no momento do nascimento, é(são) brasileiro(s) nato(s)

a) João, Sandro e Jaqueline.

b) João e Jaqueline, somente.

c) Jaqueline, somente.

d) Sandro e Jaqueline, somente.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) João, somente.

Comentários

João é brasileiro nato, em que pese seus pais serem argentinos e estavam a serviço de outro país (Uruguai). Dispõe no artigo 12, inciso I, alínea "a", da CF/88:

> *Art. 12. São brasileiros:*
>
> *I - natos:*
>
> *a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;*

Sandro só seria considerado brasileiro nato se fosse registrado em repartição brasileira competente, ou se residisse na República Federativa do Brasil optando, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Dispõe o artigo 12, I, "c", da CF/88:

> *Art. 12. São brasileiros:*
>
> *I - natos:*
>
> *(...)*
>
> *c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil antes da maioridade e, alcançada esta, optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira;*

Jaqueline é brasileira nata, pois em que pese ter nascido na Espanha, sua mãe é brasileira e estava na Espanha a serviço oficial do Brasil. Dispõe o artigo 12, inciso I, alínea "b", da CF/88:

> *Art. 12. São brasileiros:*
>
> *I - natos:*
>
> *(...)*
>
> *b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;*

Sendo brasileiros natos somente João e Jaqueline, o gabarito é a letra B.

Gabarito: Letra B

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

20. (CEBRASPE/2022/TELEBRAS/Técnico em Gestão de Telecomunicações) À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir, acerca de direitos e garantias fundamentais.

Os cargos de vice-presidente e de presidente da República são privativos de brasileiros natos, mas o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal pode ser exercido por brasileiro naturalizado.

Comentários

O artigo 12 da CF/88 estabelece que determinados cargos são privativos de brasileiros natos. Vejamos.

> *Art. 12, § 3º - São privativos de **brasileiro nato** os cargos:*
>
> *I – **de Presidente e Vice-Presidente da República**;*
>
> *II – de Presidente da Câmara dos Deputados;*
>
> *III – de Presidente do Senado Federal;*
>
> *IV – **de Ministro do Supremo Tribunal Federal**;*
>
> *V – da carreira diplomática;*
>
> *VI – de oficial das Forças Armadas;*
>
> *VII – de Ministro de Estado da Defesa.*

Como para assumir o cargo de Ministro do STF também é necessário ser brasileiro nato, a questão está errada.

Gabarito: Errado.

21. (CEBRASPE/2022/FUB/Técnico em Contabilidade) Julgue o seguinte item, acerca dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (CF).

Pressuponha-se que Pepe, brasileiro, tenha saído do Brasil para atuar como jogador de futebol em determinado país estrangeiro e que, para a sua permanência lá, tenha sido obrigado a adquirir a cidadania desse país. Nessa situação, ao adquirir outra nacionalidade, Pepe perderá a condição de nacional brasileiro pelo tempo que permanecer com outra cidadania.

Comentários

Pepe precisou naturalizar-se em outro país para garantir sua permanência, tendo sua nacionalidade brasileira protegida, não sendo esse um caso de perda da nacionalidade brasileira, conforme artigo 12, §4º da CF/88:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 12, §4º: Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

II - fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia.

Nesse sentido, Pepe adquiriu dupla cidadania.

Gabarito: Errado.

Símbolos e idiomas (art. 13 da CF/88)

22. (CEBRASPE/2013/TJDFT/AJAJ) Com relação ao Estado federal brasileiro, julgue o item a seguir.

São símbolos do Estado federal brasileiro a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais, podendo os estados-membros, o Distrito Federal (DF) e os municípios adotar símbolos próprios.

Comentários

Relembremos o teor do art. 13 da CF/1988:

Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.

§ 1º São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais.

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos próprios.

Esse artigo preconiza que a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais são símbolos do Estado, podendo os estados, o DF e os Municípios ter símbolos próprios.

Gabarito: Certo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. Complete as lacunas a seguir, a respeito dos brasileiros natos (art. 12, inciso I, da CF/88):

1.1 São brasileiros natos:

1.1.1. os ____(a)____ na República Federativa do Brasil, ainda que de pais ____(b)____, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Nesta regra, foi adotado o critério ius ____(b)____ (origem ____(c)____);

1.1.2. os nascidos no estrangeiro, de pai ____(d)____ ou mãe ____(e)____, desde que qualquer deles esteja a ____(f)____ da República Federativa do Brasil. Nesta regra, foi adotado o critério ius ____(g)____ (origem ____(h)____), em conjunto com um critério funcional;

1.1.3. os nascidos no estrangeiro de pai ____(i)____ ou de mãe ____(j)____, desde que sejam registrados em ____(k)____ brasileira competente ou venham a residir na República Federativa

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

do Brasil e optem, em ____(l)____ tempo, depois de atingida a ____(m)____, pela nacionalidade brasileira Nesta regra, foi adotado o critério ius ____(n)____ (origem ____(o)____), em conjunto com duas condições alternativas.

2. Qualquer pessoa nascida no Brasil é considerada brasileira nata à luz da CF/88? Explique.

3. É possível que o nascido no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira seja considerado brasileiro nato? Explique.

4. Complete as lacunas a seguir, a respeito dos brasileiros naturalizados (art. 12, inciso II, da CF/88):

4.1 São brasileiros naturalizados:

4.1.1. os que, na forma da ____(a)____, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua ____(b)____ apenas residência por um ano ____(c)____ e idoneidade ____(d)____. Neste caso, a concessão da naturalização ordinária é ato ____(e)____ do Chefe do Poder ____(f)____;

4.1.2. os ____(g)____ de qualquer nacionalidade, ____(h)____ na República Federativa do Brasil há mais de ____(i)____ anos ininterruptos e sem ____(j)____ penal, desde que ____(k)____ a nacionalidade brasileira. Neste caso (naturalização extraordinária), o interessado possui ____(l)____subjetivo à nacionalidade brasileira caso cumpra os requisitos exigidos.

5. Quais os casos de naturalização tácita previstos na CF/88?

6. Joana, brasileira, estava na Argentina a passeio com Mário, chileno, quando o filho deles, Ernesto nasceu. Logo depois do nascimento, o casal e o bebê vão morar em Belo Horizonte. De acordo com a Constituição Federal, qual a nacionalidade de Ernesto? Explique.

7. Anselmo, angolano, reside no Brasil há dois anos, de forma ininterrupta. Com base em tais informações, é possível concluir que Anselmo completou os requisitos para obter a naturalização brasileira, sendo tal aquisição, portanto, um direito subjetivo seu?

8. Qual a condição para que sejam atribuídos aos portugueses com residência permanente no País os direitos inerentes ao brasileiro (excetuados os casos previstos na CF/88)?

9. É possível o estabelecimento de distinção entre brasileiros natos e naturalizados?

10. Qual a diferença entre a nacionalidade originária e a nacionalidade derivada?

11. Qual a diferença entre a cidadania e a nacionalidade?

12. Qual a diferença entre a naturalização tácita e a naturalização expressa?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

13. Complete as lacunas a seguir a respeito dos cargos privativos de brasileiro nato (art. 12, § 3º, da CF/88):

13.1. de Presidente e Vice-Presidente da ____(a)____;

13.2. de ____(b)____ da Câmara dos Deputados;

13.3. de Presidente do ____(c)____ Federal;

13.4. de ____(d)____ do Supremo Tribunal Federal;

13.5. da carreira ____(e)____;

13.6. de ____(f)____ das Forças Armadas;

13.7. de Ministro de Estado da ____(g)____.

14. Manoel, português, com residência permanente na Bahia, onde mora há dezesseis anos ininterruptos, período em que cumpriu pena decorrente de condenação por crime de roubo praticado no carnaval de Salvador, deseja obter a nacionalidade brasileira para se candidatar a Deputado Federal na próxima eleição e, caso seja eleito, pretende se tornar o próximo Presidente da Câmara dos Deputados. Isso seria possível, considerando apenas os aspectos relacionados à nacionalidade de Manoel? Explique.

15. Complete as lacunas a seguir a respeito das hipóteses de perda da nacionalidade brasileira (art. 12, §§ 4º e 5º, da CF/88):

15.1. tiver ____(a)____ sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de ____(b)____ relacionada ao processo de ____(c)____ ou de atentado contra a ordem ____(d)____ e o Estado Democrático;

15.2. fizer ____(e)____ expresso de perda da nacionalidade ____(f)____ perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem ____(g)____. Nesse caso, a renúncia da nacionalidade não impede o interessado de ____(h)____ sua nacionalidade brasileira ____(i)____, nos termos da lei.

16. Maria nasceu no Brasil, filha de Robert, juiz irlandês que se encontrava em território brasileiro a serviço de seu país, e de Margaret, brasileira nata, casada com o pai de Maria há 1 ano, com quem morava em Dublin desde o casamento. De acordo com a Constituição Federal, qual a nacionalidade de Maria, considerando que ela foi reconhecida como irlandesa pela legislação da Irlanda?

17. Complete as lacunas a seguir a respeito do idioma e dos símbolos (art. 13 da Constituição Federal):

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

17.1. A língua ____(a)____ é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.

17.2. São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as ____(b)____ e o ____(c)____ nacionais.

17.3. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos ____(d)____.

Perguntas com respostas

1. Complete as lacunas a seguir, a respeito dos brasileiros natos (art. 12, inciso I, da CF/88):

1.1 São brasileiros natos:

1.1.1. os ____(a)____ na República Federativa do Brasil, ainda que de pais ____(b)____, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Nesta regra, foi adotado o critério ius ____(b)____ (origem ____(c)____);

1.1.2. os nascidos no estrangeiro, de pai ____(d)____ ou mãe ____(e)____, desde que qualquer deles esteja a ____(f)____ da República Federativa do Brasil. Nesta regra, foi adotado o critério ius ____(g)____ (origem ____(h)____), em conjunto com um critério funcional;

1.1.3. os nascidos no estrangeiro de pai ____(i)____ ou de mãe ____(j)____, desde que sejam registrados em ____(k)____ brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em ____(l)____ tempo, depois de atingida a ____(m)____, pela nacionalidade brasileira Nesta regra, foi adotado o critério ius ____(n)____ (origem ____(o)____), em conjunto com duas condições alternativas.

(a) nascidos	(b) estrangeiros	(c) territorial	(d) brasileiro
(e) brasileira	(f) serviço	(g) sanguinis	(h) sanguínea
(i) brasileiro	(j) brasileira	(k) repartição	(l) qualquer
(m) maioridade	(n) sanguinis	(o) sanguínea	

2. Qualquer pessoa nascida no Brasil é considerada brasileira nata à luz da CF/88? Explique.

Não. Se ambos os pais da criança forem estrangeiros e pelo menos um deles estiver no Brasil a serviço de seu país, ela não será considerada brasileira nata (CF/88, art. 12, I, "a").

3. É possível que o nascido no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira seja considerado brasileiro nato? Explique.

Sim, o nascido no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira será considerado brasileiro nato nos seguintes casos:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) se o pai brasileiro ou mãe brasileira estiver a serviço da República Federativa do Brasil (CF/88, art. 12, I, "b"); ou

b) se for registrado em repartição brasileira competente (CF/88, art. 12, I, "c"); ou

c) se vier a residir na República Federativa do Brasil e optar, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira (CF/88, art. 12, I, "c").

4. Complete as lacunas a seguir, a respeito dos brasileiros naturalizados (art. 12, inciso II, da CF/88):

4.1 São brasileiros naturalizados:

4.1.1. os que, na forma da ____(a)____, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua ____(b)____ apenas residência por um ano ____(c)____ e idoneidade ____(d)____. Neste caso, a concessão da naturalização ordinária é ato ____(e)____ do Chefe do Poder ____(f)____;

4.1.2. os ____(g)____ de qualquer nacionalidade, ____(h)____ na República Federativa do Brasil há mais de ____(i)____ anos ininterruptos e sem ____(j)____ penal, desde que ____(k)____ a nacionalidade brasileira. Neste caso (naturalização extraordinária), o interessado possui ____(l)____subjetivo à nacionalidade brasileira caso cumpra os requisitos exigidos.

(a) lei	(b) portuguesa	(c) ininterrupto	(d) moral
(e) discricionário	(f) Executivo	(g) estrangeiros	(h) residentes
(i) quinze	(j) condenação	(k) requeiram	(l) direito

5. Quais os casos de naturalização tácita previstos na CF/88?

Nenhum, não há caso de naturalização tácita previsto na CF/88, somente expressa.

6. Joana, brasileira, estava na Argentina a passeio com Mário, chileno, quando o filho deles, Ernesto nasceu. Logo depois do nascimento, o casal e o bebê vão morar em Belo Horizonte. De acordo com a Constituição Federal, qual a nacionalidade de Ernesto? Explique.

Ernesto será considerado brasileiro nato, mas, após atingir a maioridade, a aquisição definitiva de sua nacionalidade dependerá de sua opção pela nacionalidade brasileira – nesse caso, a maioridade é condição suspensiva da nacionalidade brasileira até a manifestação da opção, conforme CF/88, art. 12, I "c":

> *Art. 12. São brasileiros:*
>
> *I - natos: (...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;*

Esse caso é chamado doutrinariamente de "nacionalidade potestativa".

7. Anselmo, angolano, reside no Brasil há dois anos, de forma ininterrupta. Com base em tais informações, é possível concluir que Anselmo completou os requisitos para obter a naturalização brasileira, sendo tal aquisição, portanto, um direito subjetivo seu?

Não. Anselmo é originário de país de língua portuguesa, logo, a naturalização depende não somente de residência no Brasil por um ano ininterrupto, mas também de idoneidade moral, consoante CF/88, art. 12, II, "a":

> *Art. 12. São brasileiros: (...)*
>
> *II - naturalizados:*
>
> *a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;*

Além disso, a concessão de naturalização, nesse caso, é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não havendo de se falar em direito subjetivo à nacionalidade brasileira.

8. Qual a condição para que sejam atribuídos aos portugueses com residência permanente no País os direitos inerentes ao brasileiro (excetuados os casos previstos na CF/88)?

A condição é que haja reciprocidade em favor de brasileiros (art. 12, § 1°, CF).

9. É possível o estabelecimento de distinção entre brasileiros natos e naturalizados?

Sim, desde que essa distinção seja estabelecida pela Constituição Federal: por lei não é possível (art. 12, § 2°, CF).

10. Qual a diferença entre a nacionalidade originária e a nacionalidade derivada?

A nacionalidade originária é involuntária, pois decorre do nascimento. Por sua vez, a nacionalidade derivada é voluntária, dependendo de ato praticado depois do nascimento.

11. Qual a diferença entre a cidadania e a nacionalidade?

A cidadania diz respeito ao gozo dos direitos políticos, enquanto a nacionalidade diz respeito aos indivíduos que possuem uma ligação pessoal com o Estado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

12. Qual a diferença entre a naturalização tácita e a naturalização expressa?

A naturalização tácita é adquirida mesmo que não haja manifestação do indivíduo, enquanto a naturalização expressa depende de pedido/requerimento do interessado.

13. Complete as lacunas a seguir a respeito dos cargos privativos de brasileiro nato (art. 12, § 3º, da CF/88):

13.1. de Presidente e Vice-Presidente da ____(a)____;

13.2. de ____(b)____ da Câmara dos Deputados;

13.3. de Presidente do ____(c)____ Federal;

13.4. de ____(d)____ do Supremo Tribunal Federal;

13.5. da carreira ____(e)____;

13.6. de ____(f)____ das Forças Armadas;

13.7. de Ministro de Estado da ____(g)____.

(a) República	(b) Presidente	(c) Senado	(d) Ministro
(e) diplomática	(f) oficial	(g) Defesa	

14. Manoel, português, com residência permanente na Bahia, onde mora há dezesseis anos ininterruptos, período em que cumpriu pena decorrente de condenação por crime de roubo praticado no carnaval de Salvador, deseja obter a nacionalidade brasileira para se candidatar a Deputado Federal na próxima eleição e, caso seja eleito, pretende se tornar o próximo Presidente da Câmara dos Deputados. Isso seria possível, considerando apenas os aspectos relacionados à nacionalidade de Manoel? Explique.

Manoel poderia tentar adquirir a nacionalidade brasileira com base no art. 12, II, "a" da CF/88, que exige aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral:

> *Art. 12. São brasileiros: (...)*
>
> *II - naturalizados:*
>
> *a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Todavia, nesta situação, o mero cumprimento dos requisitos exigidos não garante ao estrangeiro a aquisição da nacionalidade brasileira, porque a concessão da naturalização ordinária é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo.

Por outro lado, se Manoel não houvesse sofrido condenação penal nos dezesseis anos em que reside ininterruptamente no país, poderia requerer a nacionalidade brasileira com fulcro no art. 12, II, "b" da CF/88:

> *Art. 12. São brasileiros: (...)*
>
> *II - naturalizados: (...)*
>
> *b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.*

Vale destacar que, nesta situação, Manoel teria direito subjetivo à nacionalidade brasileira caso cumprisse os requisitos exigidos.

Nada obstante, por residir permanentemente no Brasil, Manoel passa a gozar dos mesmos direitos do brasileiro naturalizado, sem necessidade de obter a nacionalidade, por força do art. 12, § 1° da CF/88, que assegura aos portugueses com residência permanente no Brasil, desde que exista reciprocidade em favor de brasileiros, a Constituição os direitos inerentes ao brasileiro, ressalvados os casos previstas na própria Carta Magna:

> *Art. 12, § 1° Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição.*

Assim, por residir permanentemente no Brasil, Manoel passa a gozar dos mesmos direitos do brasileiro naturalizado, sem necessidade de obter a nacionalidade, o que inclui, portanto, a possibilidade de se candidatar para Deputado Federal, visto que este cargo não se encontra no rol de cargos privativos de brasileiro nato previsto no art. 12, § 3° da CF/88:

> *Art. 12, § 3° São privativos de brasileiro nato os cargos:*
>
> *I - de Presidente e Vice-Presidente da República;*
>
> *<u>II - de Presidente da Câmara dos Deputados;</u>*
>
> *III - de Presidente do Senado Federal;*
>
> *IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *V - da carreira diplomática;*
>
> *VI - de oficial das Forças Armadas.*
>
> *VII - de Ministro de Estado da Defesa.*

Por outro lado, mesmo exercendo mandato de Deputado Federal, Manoel não poderia ocupar o cargo de presidente da Câmara dos Deputados, visto que se trata de cargo privativo de brasileiro nato, conforme art. 12, § 3º, II da CF/88 transcrito acima.

15. Complete as lacunas a seguir a respeito das hipóteses de perda da nacionalidade brasileira (art. 12, §§ 4º e 5º, da CF/88):

15.1. tiver ____(a)____ sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de ____(b)____ relacionada ao processo de ____(c)____ ou de atentado contra a ordem ____(d)____ e o Estado Democrático;

15.2. fizer ____(e)____ expresso de perda da nacionalidade ____(f)____ perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem ____(g)____. Nesse caso, a renúncia da nacionalidade não impede o interessado de ____(h)____ sua nacionalidade brasileira ____(i)____, nos termos da lei.

(a) cancelada	(b) fraude	(c) naturalização	(d) constitucional
(e) pedido	(f) brasileira	(g) apatridia	(h) readquirir
(i) originária			

16. Maria nasceu no Brasil, filha de Robert, juiz irlandês que se encontrava em território brasileiro a serviço de seu país, e de Margaret, brasileira nata, casada com o pai de Maria há 1 ano, com quem morava em Dublin desde o casamento. De acordo com a Constituição Federal, qual a nacionalidade de Maria, considerando que ela foi reconhecida como irlandesa pela legislação da Irlanda?

Maria será considerada brasileira nata, porque nasceu em território nacional e sua mãe é brasileira, conforme CF/88, art. 12, I, "a":

> *Art. 12. São brasileiros:*
>
> *I - natos:*
>
> *a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;*

Veja que é necessário que ambos os pais sejam estrangeiros e pelo menos um deles esteja a serviço de seu país para que o nascido no Brasil não seja considerado brasileiro nato.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

17. Complete as lacunas a seguir a respeito do idioma e dos símbolos (art. 13 da Constituição Federal):

17.1. A língua ____(a)____ é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.

17.2. São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as ____(b)____ e o ____(c)____ nacionais.

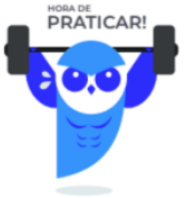
17.3. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos ____(d)____.

(a) portuguesa	(b) armas	(c) selo	(d) próprios

▪

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS



Espécies de nacionalidade - brasileiros natos e naturalizados (art. 12, I e II da CF/88).

1. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo – Jurídica) Nos termos da Constituição Federal de 1988, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro

a) cuja naturalização seja cancelada por sentença judicial devido a fraude relacionada ao processo de naturalização.

b) que adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária.

c) quando norma estrangeira impor ao brasileiro que estiver a residir em Estado estrangeiro a aquisição da nacionalidade do país onde se encontrar, para permitir a permanência dele em seu território.

d) cuja naturalização seja cancelada por ato do ministro da Justiça em razão de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático.

e) quando norma estrangeira impor ao brasileiro que estiver a residir em Estado estrangeiro a aquisição da nacionalidade do país onde se encontrar, para permitir-lhe o exercício de direitos civis.

2. (CEBRASPE/2017/TRT 7/AJAA) Caio, nascido na Itália, filho de mãe brasileira e pai italiano, veio residir no Brasil aos dezesseis anos de idade. Quando atingiu a maioridade, Caio optou pela nacionalidade brasileira. A partir das informações dessa situação hipotética, assinale a opção correta.

a) Caio poderá ser extraditado se tiver praticado delito comum antes de sua opção pela nacionalidade brasileira, embora seja brasileiro nato.

b) O fato de Caio ser brasileiro nato impede a sua extradição, em qualquer hipótese.

c) Caio poderá vir a ser extraditado pela prática de delito hediondo ou tráfico ilícito de entorpecentes posterior à naturalização, em razão de sua naturalização ser secundária.

d) Se Caio tiver praticado delito comum no exterior, antes de sua naturalização, ele poderá ser extraditado, pois não é brasileiro nato.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3. (CEBRASPE/2017/TCE-PE/Analista de Gestão) Considerando o que dispõe a CF acerca dos direitos sociais, direitos de nacionalidade e direitos políticos, bem como dos partidos políticos, julgue o item subsequente.

Situação hipotética: Cláudio, brasileiro nato, por interesse exclusivamente pessoal, residiu em país estrangeiro, onde teve um filho com uma cidadã local.

Assertiva: Nessa situação, segundo a CF, o filho de Cláudio poderá ser considerado brasileiro nato, ainda que não venha a residir no Brasil.

4. (CEBRASPE/2017/TCE-PE/Analista de Gestão) Com relação aos direitos sociais, aos direitos de nacionalidade, aos direitos políticos e aos partidos políticos, julgue o próximo item.

Estrangeiro que resida no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e não tenha condenação penal poderá tornar-se, após requerimento, brasileiro naturalizado e, nessa condição, candidatar-se a deputado federal ou senador, mas, se eleito, estará impedido de presidir a casa legislativa à qual pertencer.

5. (CEBRASPE/2016/DPU) Acerca dos direitos e garantias fundamentais, de acordo com o disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o próximo item.

Adotou-se como regra o critério sanguíneo para a definição da nacionalidade brasileira.

6. (CEBRASPE/2016/TRT 8) Acerca do tratamento da nacionalidade brasileira na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue a assertiva a seguir.

A naturalização é concedida exclusivamente a portugueses tutelados pelo Estatuto da Igualdade, caso haja reciprocidade em favor dos brasileiros.

7. (CEBRASPE/2023/CGDF/Auditor de Controle Interno do Distrito Federal) Juan, cidadão chileno naturalizado brasileiro, pode ocupar cargo público de

a) Deputado da Câmara Legislativa do DF.

b) Presidente da Câmara dos Deputados.

c) Oficial das Forças Armadas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) Diplomata de Carreira.

8. (CEBRASPE/2023/PO-AL/Auxiliar de Perícia) Letícia nasceu em Brasília – DF. Seus pais são de nacionalidade italiana e, na ocasião do nascimento da filha, estavam no Brasil a serviço de seu país, visto que eram diplomatas a serviço da Embaixada da Itália, situada na capital federal. Pouco tempo depois do nascimento da menina, a família retornou para a Itália. Entretanto, após completar trinta e cinco anos de idade, Letícia decidiu viver no Brasil e seguir carreira política.

A respeito da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir, com base nas disposições da CF acerca dos direitos e das garantias fundamentais.

Embora seja filha de pais estrangeiros, Letícia é brasileira nata, pois nasceu em território brasileiro; logo, considerando sua idade e sua nacionalidade, Letícia pode candidatar-se ao cargo de Presidente da República, caso cumpra as demais condições de elegibilidade, na forma da lei.

9. (CEBRASPE/2022/INSS/Técnico do Seguro Social) Acerca dos direitos sociais, da nacionalidade e da garantia dos direitos políticos, julgue o item a seguir.

A nacionalidade brasileira será concedida de ofício aos estrangeiros de qualquer nacionalidade que residam no Brasil há mais de quinze anos e que não possuam condenação penal.

Cláusula de vedação à distinção pela lei entre brasileiros natos e naturalizados (art. 12, § 2º da CF/88)

10. (CEBRASPE/2016/TRT 8) Acerca do tratamento da nacionalidade brasileira na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue a assertiva a seguir.

Brasileiros natos e naturalizados são equiparados para todos os efeitos, dado o princípio da isonomia, conforme o qual todos são iguais perante a lei.

Cargos privativos de brasileiro nato (art. 12, § 3º da CF/88)

11. (CEBRASPE/2023/Sefin de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal-Direito) Acerca das disposições constitucionais sobre direitos políticos, julgue o item a seguir.

É condição de elegibilidade a cargo parlamentar ser brasileiro nato.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

12. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário – Direito) No que concerne aos direitos e garantias fundamentais e à aplicabilidade das normas constitucionais, observadas a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item a seguir.

O cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é privativo de brasileiro nato.

13. (CEBRASPE/2017/TRE PE/AJAA) O brasileiro naturalizado

a) poderá ocupar o cargo de presidente do Senado Federal.

b) poderá ocupar o cargo de ministro de Estado da Defesa.

c) não poderá ocupar cargo da carreira diplomática.

d) perderá a nacionalidade brasileira no caso de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira.

e) poderá ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal.

14. (CEBRASPE/2012/TRE RJ/AJAJ) A respeito dos direitos sociais, julgue o item seguinte.

Apenas brasileiros natos podem compor o Conselho da República, já que ele é formado pelo vice-presidente da República, pelo presidente da Câmara dos Deputados, pelo presidente do Senado Federal, pelos líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, além do ministro de Estado da Justiça.

Perda da nacionalidade (art. 12, § 4º da CF/88)

15. (CEBRASPE/2016/TRT 8/AJAA/Adaptada) Com base nas normas constitucionais que versam sobre direitos e garantias fundamentais, assinale a opção correta acerca do direito de nacionalidade.

a) Configura-se a denominada nacionalidade adquirida no caso em que o indivíduo nascido no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileiros, passa a residir no Brasil e opta pela nacionalidade brasileira depois de ter atingido a maioridade.

b) É proibida qualquer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, os quais são detentores dos mesmos direitos e deveres previstos na Constituição Federal de 1988 (CF).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) O reconhecimento de outra nacionalidade não é hipótese de perda da nacionalidade brasileira.

d) Tanto a nacionalidade primária quanto a nacionalidade secundária dependem da vontade do indivíduo, que tem a liberdade de aceitar ou não o vínculo jurídico-positivo que o liga ao Estado brasileiro.

e) Na determinação da nacionalidade primária, no Brasil se adota com primazia o jus solis (vínculo de territorialidade), mas também se admitem o jus matrimoniale (vínculo de casamento) e o jus sanguinis (vínculo de sangue).

16. (CEBRASPE/2015/MPOG/Analista) Acerca dos princípios fundamentais e dos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue o item a seguir.

Em nenhuma hipótese, o brasileiro nato poderá ser extraditado.

17. (CEBRASPE/2013/STF/AJAJ) Ainda a respeito dos direitos fundamentais, julgue o seguinte item.

De acordo com o STF, uma vez concedida a naturalização pelo ministro de Estado da Justiça, a revisão desse ato somente pode ser feita mediante processo judicial, e não administrativamente.

18. (CEBRASPE/2022/CBM-RO/Oficial Bombeiro Militar) À luz das disposições constitucionais sobre os direitos de nacionalidade, assinale a opção correta.

a) Pessoa que nasce no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, será considerada brasileira nata, não importando o fato do pai ou da mãe brasileiros não estarem a serviço da República Federativa do Brasil.

b) Suponha que determinado brasileiro naturalizado, residente em estado estrangeiro, como condição para exercer determinados direitos civis naquele país, venha a adquirir outra nacionalidade. Nessa situação hipotética, será declarada a perda da sua nacionalidade brasileira.

c) Aquele que nasce na República Federativa do Brasil, ainda que seus pais sejam estrangeiros, será considerado brasileiro nato, independentemente de qualquer condição.

d) As distinções entre brasileiros natos e naturalizados devem ser estabelecidas mediante lei.

e) Os cargos de presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado Federal e de presidente do Conselho Nacional de Justiça são privativos de brasileiro nato.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

19. (CEBRASPE/2022/PC-PB) Suponha que João nasça no Brasil e seja filho de pai e mãe argentinos que estejam em território brasileiro a serviço do Uruguai. Suponha, ainda, que Sandro nasça na Itália e seja filho de pai brasileiro que resida há algum tempo no exterior, por interesse pessoal de estudo. Suponha, também, que Jaqueline nasça na Espanha e seja filha de mãe brasileira, a serviço da República Federativa do Brasil naquele país. Nessa situação, no momento do nascimento, é(são) brasileiro(s) nato(s)

a) João, Sandro e Jaqueline.

b) João e Jaqueline, somente.

c) Jaqueline, somente.

d) Sandro e Jaqueline, somente.

e) João, somente.

20. (CEBRASPE/2022/TELEBRAS/Técnico em Gestão de Telecomunicações) À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir, acerca de direitos e garantias fundamentais.

Os cargos de vice-presidente e de presidente da República são privativos de brasileiros natos, mas o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal pode ser exercido por brasileiro naturalizado.

21. (CEBRASPE/2022/FUB/Técnico em Contabilidade) Julgue o seguinte item, acerca dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (CF).

Pressuponha-se que Pepe, brasileiro, tenha saído do Brasil para atuar como jogador de futebol em determinado país estrangeiro e que, para a sua permanência lá, tenha sido obrigado a adquirir a cidadania desse país. Nessa situação, ao adquirir outra nacionalidade, Pepe perderá a condição de nacional brasileiro pelo tempo que permanecer com outra cidadania.

Símbolos e idiomas (art. 13 da CF/88)

22. (CEBRASPE/2013/TJDFT/AJAJ) Com relação ao Estado federal brasileiro, julgue o item a seguir.

São símbolos do Estado federal brasileiro a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais, podendo os estados-membros, o Distrito Federal (DF) e os municípios adotar símbolos próprios.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito

1. A
2. B
3. Certo
4. Certo
5. Errado
6. Errado
7. A
8. Errado
9. Errado
10. Errado
11. Errado
12. Errado
13. C
14. Errado
15. C
16. Certo
17. Certo
18. E
19. B
20. Errado
21. Errado
22. Certo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

CADERNO DE JURISPRUDÊNCIA COMPLEMENTAR

Os principais entendimentos jurisprudenciais que julgamos relevantes sobre o nosso assunto, além dos já eventualmente expostos no roteiro de revisão, são apresentados a seguir[1].

Nacionalidade (art. 12º, CF/88)

O requerimento da naturalização extraordinária é suficiente para viabilizar a posse no cargo público, uma vez que o reconhecimento da naturalização extraordinária pelo Poder Executivo gera efeitos declaratórios (e não constitutivos), retroagindo, portanto, à data de apresentação do requerimento[2].

Não se revela possível, em nosso sistema jurídico-constitucional, a aquisição da nacionalidade brasileira jure matrimonii, vale dizer, como efeito direto e imediato resultante do casamento civil[3].

É possível a extradição daquele que perdeu a condição de brasileiro nato pela aquisição de outra nacionalidade[4].

A naturalização de estrangeiro como brasileiro só pode ser anulada pela via judicial[5]

---

[1] Recomendamos que o estudo da jurisprudência ocorra em uma fase mais avançada, quando o aluno já efetuou algumas revisões da matéria. Inclusive, um bom conhecimento das normas e da doutrina será necessário para que o estudo da jurisprudência seja eficiente. Bom, no estudo da jurisprudência, é essencial conferir priorização maior ao estudo das súmulas vinculantes (as súmulas vinculantes e súmulas que eventualmente estejam relacionadas ao tema deste relatório estão expostas no roteiro de revisão). Em segundo lugar na priorização, as súmulas e teses de repercussão geral. Em último lugar, os demais precedentes. Na maior parte das vezes, a quantidade de entendimentos jurisprudenciais que trazemos para um dado assunto é pequena, porém, há casos em que ela pode ser bastante elevada. Em qualquer dos casos, o aluno não deve tentar decorar tudo de uma só vez: a memorização dos principais pontos virá com as diversas revisões. Por fim, vale destacar que o estudo da jurisprudência ajuda na compreensão e fixação dos próprios dispositivos normativos e conceitos doutrinários, funcionando como uma ótima revisão complementar de conteúdo para alunos mais avançados.

[2] STF – RE 264.848-5/TO.

[3] STF – Ext 1.121.

[4] STF – MS 33.864/DF.

[5] STF – RMS 27.840/DF.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Referências Bibliográficas

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.